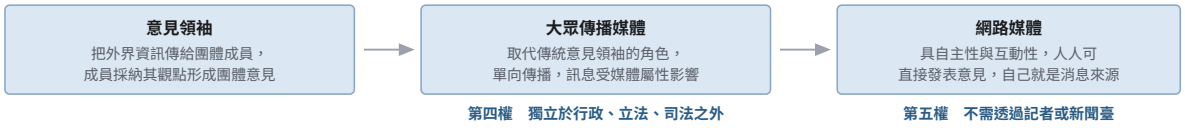
單元 6　媒體與公共意見

高中公民與社會　重點筆記

一、公共意見與言論自由

公共意見又稱民意或輿論，指人民針對社會議題或公共事務所表達的集體意見。在民主治理中，政府政策必須回應民意，故公共意見會影響政府決策。公共意見具**複雜性與多變性**：同一問題人民可能有不同意見，同一群人在不同時間的意見也可能改變，因此政府如何得知民意、所探求的民意是否具代表性，都是問題。

公共意見的形成管道



媒體在言論自由的保障下具有監督政府的效果；網路普及後，媒體不再是人民獲得資訊的唯一管道

言論自由

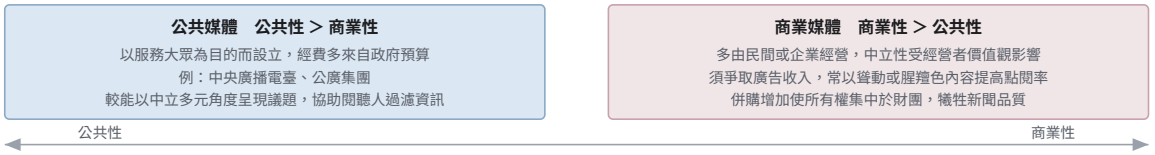
言論自由指按照自己的意願自由發表言論，及聽取他人陳述意見的權利。

法源	內容
世界人權宣言	人人有主張和發表意見的自由，包括持有主張而不受干涉，並通過任何媒介、不分國界尋求、接收和傳遞消息及思想
公民與政治權利國際公約	人人有保持意見不受干預之權利；人人有發表自由之權利，包括以語言、文字、出版物、藝術等方式，不分國界尋求、接收及傳遞各種消息及思想
我國憲法	人民有言論、講學、著作及出版之自由

> **相關重點**
>
> 公民不僅是有權接收資訊的閱聽人，也是有權生產與發送訊息的傳播者，其傳播權利包括言論自由（發表意見）、採訪自由（尋求消息與思想）、知的權利（接收消息與思想）及出版自由。國家保障言論自由，人民才能擁有資訊充分流通的機會，與他人反覆公開地討論不同意見、形成公共意見，並發揮監督政府的功能。

二、媒體的自由、公共性與商業性

媒體自由又稱新聞自由，指透過憲法或相關法律保障媒體的新聞採訪、報導與出版等自由。媒體是人民接收與傳遞訊息最常使用的管道，故須賦予其充分的言論、採訪與出版自由，使其提供正確豐富的資訊，滿足人們知的權利；新聞自由並可防止國家以公權力壟斷資訊，確保社會多元意見充分表達。



	公共媒體	商業媒體
擁有者	全國國民	媒體集團或企業
經費來源	公共資源	廣告收入
經營目的	服務公眾	營利優先
資訊呈現	多元中立觀點	收視率、點閱率考量

媒體公共性角色的作為

作為	內容
報導事實	首要的公共角色，完整如實地呈現事件
公共評論	針對重要事件分析評論，進而引發公共討論
議題設定	對訊息的選擇、解釋與評論，使該議題成為公眾關注的焦點
監督政策	引導大眾關注及對話，進而影響政府政策

> **相關重點**
> 公共媒體是否被壟斷經營權而影響言論自由，視環境條件而定：民主文化健全時，民眾對其公共性有較高期待與支持，較不易受執政者干涉；政黨輪替為常態時，執政黨較不會干涉其經營與媒體監督機關的獨立運作；經營者若能嚴守中立，也比較不會有問題。

獨立媒體與自媒體

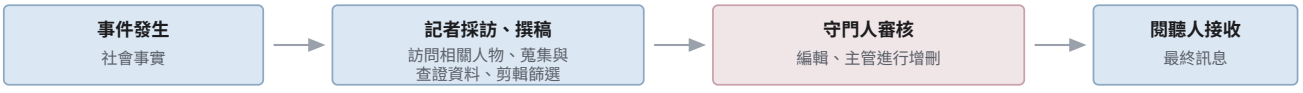
- **背景：**閱聽人接收的資訊是被篩選過的，沒有被呈現的不見得不重要，使其難以取得完整資訊做出判斷；加上經營媒體需龐大資金，財團可控制媒體，一般人只能被動接收，形同對言論自由的限制。
- **興起：**獨立媒體指不由大型機構掌控、資金與運作上獨立經營的媒體組織；自媒體則是「我就是媒體」的概念，個人可自由使用社群網路或協作平臺發表文章、上傳影像或直播。
- **問題：**資訊傳遞快速，內容與品質良莠不齊；難以判斷所代表的是個人意見或公眾意見；發布不實言論者是否確實負起法律責任。

科技發展對媒體的影響

影響	內容
勞動條件惡化	因網路的即時性，媒體著重於能更迅速吸引目光的內容，媒體工作者工時更長
注重娛樂效果	為吸引閱聽人而更注重娛樂效果，深度報導減少
缺乏多元資訊	經營者可透過科技篩選迎合閱聽人喜好的內容、過濾掉不喜歡的內容，使其無法看到多元資訊
訊息真假難辨	技術與設備普及，人人都可撰寫並散布消息

三、媒體再現與公共意見

媒體再現指社會事實經過記者、主管、總編輯或老闆等**守門人**的選擇、編輯或刪減，變成新聞內容再次呈現給閱聽人的過程。



媒體內容並非完整客觀地直接反射社會現實，而是經人為加工產製後的二度呈現

> **相關重點**
> 既然是二度呈現，媒體內容與真正的社會事實之間可能有所出入，不同媒體報導同一則新聞時，所呈現的立場與觀點也不盡相同。

媒體再現影響公共意見的方式

方式	作法	疑慮與因應
消息來源的設定	媒體的擁有者、經營者、政黨或公民團體、社會精英與意見領袖等，會直接或間接透過新聞與節目傳遞意見，這些人物即是媒體的消息來源	應強化守門及媒體自律機制

方式	作法	疑慮與因應
置入性行銷	刻意將要宣傳的事件或商品以巧妙手法置入節目，在不知不覺間影響閱聽人的消費行為或價值觀；媒體也常接受廠商贊助或政府委託，製播宣傳性內容	目的在獲得特定政治或經濟利益，觀眾看不到獨立可信的資訊，難以做出正確判斷。應理性解讀，不被過於美化的資訊蒙騙
帶風向的議題設定	網路上具影響力的使用者製造輿論與話題，使其言論獲得支持附和而成為主流民意，主要經由網路媒體或網紅針對特定議題嘲諷或批評	會使單一意見被放大；若記者未加查證、閱聽人不理性判斷，加上同溫層效應，將使個人獲取資訊的範圍窄化，產生立場偏頗的公共意見
社群媒體篩選使用者偏好	針對使用者所在區域或搜尋紀錄進行演算，由系統推薦篩選過的特定資訊	使用者較難看到不同觀點，資訊來源趨於單一封閉，誤以為所見即是事實的全部，也可能使支持與反對者缺少溝通而意見兩極化。應多方查證並保持批判性思考
假新聞	擁有者或經營者為吸引點閱率以創造特定的政治、經濟或心理利益，故意製造聳動標題或假造故事	使閱聽人暴露在資訊不真實的環境中，影響對公共事務的判斷

媒體再現的不平等現象

媒體可能採取化繁為簡的刻板印象或偏見方式，呈現或描述特定議題、族群、性別、性傾向與身心障礙者，加深社會大眾的誤解，進而影響公共意見。

現象	對公共意見的影響	解決方法
族群偏見	將處境不利或少數族群視為社會問題的來源，卻不報導其背後族群間政治經濟地位與文化上的不平等；汙名化加深其不利處境，無助於族群融合	媒體應平等對待各族群
性別及性傾向的刻板印象	使用性暗示的廣告語、影像與文字，或對性傾向有偏見的再現，造成歧視性或刻板印象的公共意見	應尊重每個人的性別及性傾向，營造性別平等的環境
對身心障礙者的歧視	藉由誇大或凸顯其特殊性，造成民眾對身心障礙者的歧視	應具有同理心

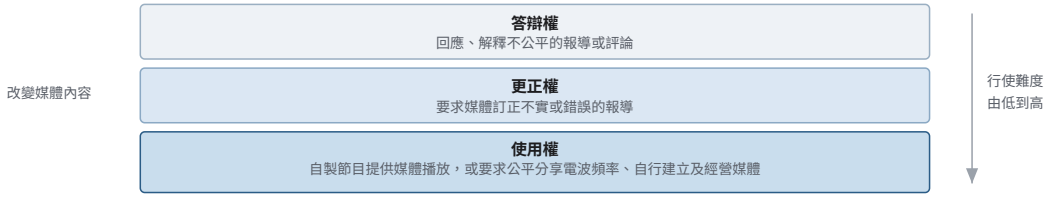
四、閱聽人的主體性

媒體素養

	內容
定義	閱聽人以多種形式去近用、分析、評估、製作媒體的能力
目的	將閱聽人放在媒體傳播活動的**主體**位置，使其了解媒體的公共性角色，並擁有民主社會中應具備的批判與自我表達能力
作法	認知到媒體再現使新聞僅能呈現部分事實，即便是現場轉播或直播也難以掌握事件全貌；對自己的主體性應有相當的思辨能力，才能批判媒體及其提供的資訊
媒體行動	看到不好的節目不是只有消極地不聽不看，而應積極主動向媒體表達不滿

媒體近用權

依大法官釋字第 364 號解釋，媒體近用權指一般民眾得依一定條件，要求傳播媒體提供版面或時間，許其行使表達意見之權利，以促進媒體報導或評論之確實公正。



> **相關重點**
>
> 使用權因涉及專業技術與資源取得，一般認為行使難度較大。
> 媒體近用權的重要性在於：媒體享有自由卻不負責任時，當事人可藉此表達意見使大眾獲知正確事實，並揭發弊案以監督政府；人民可要求政府採取積極措施平等賦予權利，防止少數人操縱輿論、避免媒體壟斷戕害民主；民眾意見順暢平等表達才能落實民主參與，政黨與候選人擁有平等近用權也才有公平的競爭環境。

媒體近用的不平等現象

現象	內容
頻道排擠	數位化後頻道空間增加，各電視臺設法爭取較佳的頻道以增加收視率與廣告收入，衍生分配不公的爭議，使新設頻道無法排入較有利的位置
財團壟斷	經營媒體需龐大資金，企業與財團經營成為趨勢。若大財團控制媒體市場與產權，可能造成媒體獨大、言論集中而只傳播特定立場，不利多元發展，也阻礙公共意見流通、無法正常監督政府
數位落差	指不同社會生活條件者，接近及使用電腦或網路等數位產品的機會與能力之差異。數位落差帶來資訊落差，也產生媒體近用的不平等

解決方式主要是透過立法保障媒體近用的公平性，並在法律與政策上提供減少數位落差的措施。

監督媒體的監督者

主體	作法
閱聽人	善用媒體近用權，以積極行動表達不認同，甚至由閱聽人轉為讀寫者（公民記者）；提升媒體素養，敏銳觀察媒體與網路社群呈現的意象，對假新聞勤於查核並要求平衡報導
媒體自律	擬定新聞專業倫理，要求報導與評論客觀正確、尊重當事人隱私、以正當方式取得資訊、遵守利益迴避原則、政治立場中立
國家通訊傳播委員會	獨立機關，對電信、廣播、電視頻道的申請及換照具同意權，對內容違反法令者有懲戒權，是具強制力的媒體監督機關
民間團體	如台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同成立台灣事實查核中心，抑制假新聞

五、善用科技參與公共生活

影響	內容
擴大公民參與	網際網路帶動資訊、圖表及影像直播的快速傳播，逐漸成為公共討論場域，提升參與機會並擴大參與人數；公民可透過網路連署等方式直接參與政策制定，行動裝置普及也提供多元管道
公民媒體與公民記者	公民媒體指由非專業記者的個別公民所產製的資訊流通平臺，用意在對抗或彌補主流媒體的報導，傳達自主多元的觀點，如部落格、維基百科；公民記者則指不屬於主流媒體的新聞工作者，如獨立記者與業餘人士

資訊近用的不平等

	內容
定義	資訊近用指個人對資通訊科技的接近與使用。人們會因性別、種族、經濟、居住環境、階級等，在數位產品的使用機會與能力上產生差異
影響	取得資訊的能力與資源較高者，容易運用既有社會資源獲得更多政治、經濟與社會資源；較弱勢的群體在網路資源與科技使用上相對弱勢，可能因缺乏數位參與而弱化公民參與；兩者在知識取得、財富競爭與社會地位上的差距快速拉大，形成新的社會不平等
世代落差	在網際網路逐漸成為公共討論場域的現代社會，世代之間的數位落差，使高齡者藉由資通訊科技參與公共事務的機會比年輕世代小
改善	政府應以合理價格提供快速、有效率、無區域差別的服務，提升人民的網路使用能力，提供與使用者切身相關的內容，並思考如何平衡城鄉與族群差異